

附件 1

PSBC (2024) ZH04031

邮享贷消费贷款借款合同

邮享贷消费贷款借款合同

合同编号：【返显】

特别提醒：在您（即借款人，下同）确认同意与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称贷款人，下同）订立本合同之前，请您仔细阅读本合同的全部内容（特别是含有黑体字标题或黑体字文字的条款）。如果您或您的配偶不同意本合同的任意内容，或者无法准确理解本合同任何条款的含义，请不要进行确认及后续操作。您通过贷款人运营的网站或其他贷款平台（包括但不限于贷款人运营的手机银行、网上银行、微信银行、H5 等，以下简称“贷款平台”）点击接受本合同，即表示您已阅读本合同的所有条款，并同意接受本合同的全部约定内容。如您有疑问或不明之处，请向贷款人咨询，或者咨询您的律师和有关专业人士。如需进行业务咨询和投诉，请拨打中国邮政储蓄银行客服热线：95580。如在业务办理中发现资金掮客参与及中国邮政储蓄银行工作人员违法违规违纪相关问题线索，欢迎通过电子邮箱 y gxd@psbc.com 向中国邮政储蓄银行举报，感谢您协助中国邮政储蓄银行共建“阳光信贷”文化。

本合同所称邮享贷是指贷款人面向自然人发放的，用于多种合法消费用途的个人额度类人民币贷款。

借款人（全称）：【返显】

身份证号码：【返显】

通讯地址：【返显】

移动电话：【返显】

贷款人（全称）：【返显】

通讯地址：【返显】

额度借款合同/授信服务协议编号：【返显】

第一条 贷款基本信息

贷款金额：【返显】元（大写：【返显】）

贷款期限：【返显】月，贴息贷款贷款期限不得变更

还款方式：

贷款年利率：贷款利率（采用单利计算方法）执行：

☐ 【返显】%【即在__年__月__日的 LPR 基础上，加/减__基点】（一个基点为 0.01%），贷款利率为年化利率，采用单利计算方法。

根据借款人参与的贷款权益活动情况，本合同的执行利率可能存在分段利率的情况，即该笔贷款内不同还款期按不同的年利率计算利息。具体执行利率以您通过贷款人“邮享贷”贷款服务平台申请贷款时点击确认后经贷款人批准并记录在贷款人系统中的贷款利率为准。

☐ 【返显】%【即在__年__月__日的 LPR 基础上，加/减__基点】（一个基点为 0.01%），贷款利率为年

化利率，采用单利计算方法。采用分阶段利率优惠利率的单笔支用贷款，优惠还款期计息利率按照【返显】%，非优惠还款期计息利率按照【返显】%执行。阶段性利率优惠方式为：☐1. 首期还款优惠。☐2. 按期循环优惠：每【返显】期正常还款，可享受【返显】期优惠利率还款。

根据借款人参与的贷款权益活动情况，本合同的执行利率可能存在分段利率的情况，即该笔贷款内不同还款期按不同的年利率计算利息。具体执行利率以您通过贷款人“邮享贷”贷款服务平台申请贷款时点击确认后经贷款人批准并记录在贷款人系统中的贷款利率为准。

☐本合同项下贷款为贴息贷款，贴息前利率为【审批通过利率】，贴息后折算的利率水平为【返显贴息后利率_____】%。

贷款发放后遇 LPR 定价基准调整的，贷款利率在贷款期限内【根据审批结果，返显下列其中一项内容】。

☐满周期调整，利率调整周期为【返显月/季/半年/年/其他周期】

☐固定日调整

☐在贷款期限内不调整

☐其他【返显具体内容】

放款账户户名/放款钱包名称：【返显】

还款账户户名/还款钱包名称：【返显】

还款日：每期还款日为实际放款日次月起的每月【返显】日，最后一期还款日为贷款到期日。如实际放款日次月的【返显】日距实际放款日之间的间隔天数不足 15 天，则每期还款日为实际放款日下下月起的【返显】日，最后一期还款日为贷款到期日

对于已放款业务，最终贷款金额、利率、期限、还款账户、还款金额等要素以贷款人微信银行、手机银行或网上银行等电子渠道实际显示为准。

贷款人无需事先通知，有权随时撤销借款人贷款承诺、拒绝借款人的提款申请，或由于借款人的信用状况恶化，自动撤销借款人的贷款承诺。如本条款和其他条款发生冲突的，本条款的效力优先。

第二条 贷款用途

本合同项下贷款用途说明：包含但不限于借款人及其配偶、父母、子女装修、购物、旅游、房屋租赁（居住）等合法家庭日常生活消费支出。

第三条 贷款发放

3.1 贷款人有权根据借款人的资信情况，决定是否审批通过借款人的放款申请。

3.2 贷款人有权根据监管规定及行内管理要求设置自主支付限额，自主支付金额可通过手机银行等电子渠道查询。

3.3 本合同项下的贷款发放日期为贷款资金划入借款人收款账户/收款钱包的日期，贷款利息自实际放款日起计算。本借款合同项下的借款支付采用以下第【返显】种：

3.3.1 借款人授权贷款人将贷款资金全额发放至本合同第一条约定的放款账户/放款钱包。

3.3.2 本借款合同项下的借款支付采用贷款人受托支付方式：

贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款通过借款人账户支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

本合同项下贷款用于向【返显】（合作方）购买合法合规用途的商品或服务。借款人授权贷款人将贷款资金划付至如下交易账户或数字人民币对公钱包：

户名/对公钱包名称：【返显】；

账号/对公钱包编号：【返显】；

开户行/开立机构：【返显】。

如发生退货退款产生的贷款利息不予以减免或退还。

第四条 贷款归还

4.1 本贷款的收款与还款账户均约定为借款人在确认贷款前绑定的银行卡账户或个人数字人民币钱包，即在贷款人处开立个人结算账户或个人数字人民币钱包且户名为借款人本人。贷款发放后，借款人可进行还款账户或还款钱包变更操作，以变更后的银行卡账户或个人数字人民币钱包为准。

4.2 经协商一致，借款人按照【按月等额本息/按月等额本金/按月还息到期一次性还本/按周期结息按还本计划表还本】还款法归还贷款。月利率=年利率/12，日利率=年利率/360。首末两期按日计息，中间期次按期计息。

采用按月等额本息还款法，每月还款额计算公式为：

$$\text{每月还款额} = \text{贷款本金} \times \frac{\text{月利率} \times (1 + \text{月利率})^{\text{贷款期间月数}}}{(1 + \text{月利率})^{\text{贷款期间月数}} - 1}$$

采用按月等额本金还款法，每月还款额计算公式为：

$$\text{每月还款额} = \frac{\text{贷款本金}}{\text{贷款期间月数}} + \text{未到期本金} \times \text{月利率}$$

采用按月还息到期一次性还本还款法，每月还款额计算公式为：

除最后一期外每月还款额=贷款本金×当月实际天数×日利率

最后一期月还款额=贷款本金+贷款本金×当月实际天数×日利率

采用按周期结息按还本计划表还本还款法，每期还款额计算公式为：

还本期还款额=还本计划表对应期贷款本金

还息期还款额=贷款剩余本金×当期实际天数×日利率

如还本期与还息期为同一日期的则合并计算还款额

4.3 借款人应在每月还款日 17 点前将足额本息存入本合同约定的还款账号或还款钱包，由贷款人系统自动扣款。若本合同约定的还款账户发生挂失、冻结、止付，或借款人需要变更还款账户，借款人应在当期还款日 17 点前在贷款平台办妥还款账户变更手续。借款人未及时办理还款账户变更手续导致未按期足额清偿到期贷款本息及其他费用的，借款人应承担违约责任。

4.4 借款人有到期未偿付的贷款本息或其他费用的，应及时存入还款账户或还款钱包，并授权贷款人随时划收。借款人按费用、利息（包括利息、罚息、复利）、本金的顺序履行还款义务。若借款人给付不足以清偿全部债务，贷款人可结合法律法规、业务实际及内部管理要求等，合理确定还款顺序，保留调整本金和利息（包括利息、罚息、复利）之还款顺序的权利。贷款人的上述扣划行为视为已经在此得到借款人不可撤销的授权，如届时根据有关法律法规需要借款人配合的，借款人应按贷款人要求予以配合，借款人不可撤销的授权贷款人对本合同约定的还款账号以及借款人在贷款人开立的任何账号或个人数字人民币钱包进行止付处理，扣收相应款项用以清偿债务（包括本金、利息、罚息或其他费用），直至借款人在本合同项下的所有债务全部清偿为止。

4.5 借款人可通过贷款平台在每天 9 点至 17 点自行办理提前结清或提前归还部分本金。贷款人除了收取您提前归还的贷款本金及利息（如有）外，还有权向您按下述方式中第【返显】种收取本额度项下贷款提前还款违约金（卡贷通支用除外）或退还已优惠利息：【根据业务实际情况反显】

4.5.1 不收取提前还款违约金。

4.5.2 若连续按时归还贷款本息自实际放款日起少于【返显】个月的，应按提前偿还贷款本金的【返显%】向贷款人支付违约金；若连续按时归还贷款本息自实际放款日起达到【返显】个月（含）以上的，应按提前偿还贷款本金的【返显%】向贷款人支付违约金。

4.5.3 退还已优惠利息。已优惠利息=提前还款本金按优惠前原年利率计算所得利息-提前还款本金按优惠后执行年利率计算所得利息。其中，本笔贷款的原年利率(单利)值为：【返显，如不选则为/】，优惠

的年化利率(单利)值为:【返显, 如不选则为/】, 优惠方式为【返显, 如首期优惠、阶段性利率优惠等, 如无则为/】。借款人提前还款行为将触发本条款, 借款人需将已优惠利息退还至还款账户。如未退还优惠利息, 将造成贷款逾期, 贷款人可能会采取宣布贷款提前到期、暂停未使用额度和提前收回贷款等措施。

提前归还部分本金之前借款人应首先归还拖欠的贷款本息(如有)和提前还本日所在期间一整期的贷款本金和根据实际使用天数计收的贷款利息。提前结清贷款按照实际天数计收贷款利息。借款人提前归还部分本金后, 贷款人按照借款人剩余贷款本金、期限和原贷款利率重新试算还款计划。如借款人为贷款人存量房贷客户, 只有在结清本业务后, 才能发起关联个人住房贷款的提前全部还款操作。

4.6 本合同如采用第一条贷款基本信息中贷款年利率的贴息贷款利率, 由合作方提供贴息, 且贴息资金由合作方一次性划转给贷款人的, 贷款人于每期还款日前将当期应还利息存入借款人还款账户或还款钱包用于偿还贷款利息(但贷款人视情况, 有权选择不经过借款人还款账户或还款钱包直接用于归还借款人所欠贷款本息)。合作方提供的贴息款非借款人资金, 借款人提前还款的, 借款人不得要求贷款人将贴息款划回。如合作方提供的贴息不足以偿还本合同项下利息的, 借款人应在每期还款日 17 点之前根据最新还款计划表补足利息。合作方是否及时、足额贴息, 不构成借款人应归还贷款人全部或部分本金、利息(包括利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的减免或延迟支付的理由。借款人有到期未偿付的贷款本息或其他费用的, 应及时存入还款账户或还款钱包, 并授权贷款人随时划收。

第五条 贷款利率调整

本合同第一条贷款利率为初始利率, 若借款人符合贷款人的利息或利率折扣优惠条件, 则根据优惠规则确认相应的折后利率为本合同贷款实际执行利率。贷款人有权每年重新评估给予借款人的利率优惠。根据国家政策、借款人资信状况等情况, 贷款人可自行决定全部或部分取消给予借款人的利率优惠, 并及时通知借款人。如借款人出现下列情形, 贷款人可单方取消原有利率优惠, 将贷款利率调整为初始利率或上浮一定比例:

5.1 借款人在借款期限内, 发生逾期。

5.2 在借款期间, 借款人资信状况发生重大不利变化或贷款人认为已发生可能影响借款人履约能力事件。

第六条 罚息

6.1 借款人未按合同约定日期(包括被宣布提前到期)、金额偿还的贷款, 贷款人有权按罚息利率按日计收利息; 对不能按时支付的利息, 按罚息利率计收复利。罚息利率按在第一条约定的利率基础上加收 50% 确定。

6.2 借款人未按合同约定用途使用的贷款, 贷款人有权按罚息利率按日计收利息; 对不能按时支付的利息, 按罚息利率计收复利。罚息利率按在第一条约定的利率基础上加收 100% 确定。

6.3 借款人未按合同约定使用, 且未按合同约定日期(包括被宣布提前到期)偿还的贷款, 按前两款约定的较高罚息利率执行。

第七条 双方主要权利和义务

7.1 贷款人的主要权利和义务:

7.1.1 按合同约定发放贷款, 但因借款人原因造成迟延的, 贷款人不承担违约责任;

7.1.2 贷款人有权根据贷款人最新信贷政策及信贷投放量的总体安排确定放款时间;

7.1.3 对于借款人授权贷款人查询及使用的信息范围及具体约定, 以借款人申请本合同项下贷款时签署的个人信息授权文件约定为准;

7.1.4 贷款人有权根据借款人的资信情况, 决定是否审批通过借款人的放款申请;

7.1.5 借款人的资信情况发生变化, 可能或已经对其偿债能力造成不利影响时, 贷款人有权调低、暂停直至取消借款人借款额度;

7.1.6 借款人借款额度因资信情况恶化被调低或暂停的, 借款人资信情况改善后, 借款人可以提出借款

额度恢复申请，贷款人调查并审核通过后恢复借款人的全部或部分借款额度；

7.1.7 借款人授权贷款人在办理本次业务申请及业务存续期间，为了解借款人信用状况，向中国人民银行金融信用信息基础数据库查询并留存借款人信息。贷款人有权根据借款人资信等情况决定是否发放贷款。借款人事先已明确被告知并同意贷款人向上述数据库提供本协议相关信息（含借款人不良信息，具体内容详见本合同项下贷款时签署的个人信息授权文件）；

7.1.8 借款人授权贷款人在业务存续期间，查询并仅向人民法院、其他司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的单位等有权查询机构，提供借款人自贷款发放之日起的个人银行流水，以证明借款人和贷款人债权与债务关系；

7.1.9 借款人已知晓贷款资金应用于合同约定合规用途，不得用于购买住房，生产经营（含购置经营用房、商用车），股本权益性投资（包括但不限于：注册资本、股票、期货、金融衍生品、证券投资基金）及其他法律法规禁止或限制的用途。不得用于归还贷款及信用卡本息；不得进行本人同名账户转账。借款人承诺贷款发放后保留用途凭证，包括但不限于消费合同照片、消费交易单据照片或扫描件等。贷款人有权要求借款人提交贷款用途证明材料，以及通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合合法消费用途，借款人应无条件配合。如借款人出现违规使用贷款资金的情况，贷款人可以采取限制违规交易、加收罚息、宣布贷款提前到期、暂停未使用额度和提前收回贷款等措施；

7.2 借款人主要权利和义务：

7.2.1 借款人有权要求贷款人按合同约定发放贷款；

7.2.2 借款人有权要求贷款人对借款人提供的有关个人还款能力和信誉的资料予以保密，但双方另有约定或法律、行政法规另有规定的除外；

7.2.3 借款人应按贷款人要求提供有关个人身份、还款能力及个人信用的资料，借款人对提供给贷款人资料的真实性、完整性、有效性及取得资料的合法性负责，并同意贷款人将上述资料、信息用于洗钱风险管理等用途；

7.2.4 借款人应按照合同约定的期限归还全部贷款本息；

7.2.5 借款人应保留贷款用途凭证，包括但不限于消费合同照片、消费交易单据照片或扫描件等，并按贷款人要求提交贷款用途证明材料，配合贷款人核查贷款支付是否符合约定用途；

7.2.6 本合同有效期间，借款人如要为他人债务提供担保，可能影响其债务清偿能力的，应当提前通过拨打 95580 与管户客户经理取得联系，并在管户客户经理的指导下以书面形式通知贷款人并征得贷款人书面同意；

7.2.7 在贷款全部清偿前，借款人个人及家庭经济状况发生变化，可能影响其债务清偿能力的，应当在 10 个工作日内通知贷款人；

7.2.8 借款人已知晓为贷款用途管理需要，对于非受托支付的，发放贷款后放款账户默认取款、消费、转账时先使用自有资金，再使用贷款资金。同时借款人有权通过手机银行对系统默认设置的放款账户资金使用顺序进行变更。

第八条 借款人违约

8.1 借款人发生下列任一情况，均构成违约：

8.1.1 未按本合同约定按时偿还借款本息或其他应付款项；

8.1.2 未按合同约定用途使用贷款的；

8.1.3 未按贷款人要求提供贷款用途证明材料或贷款用途证明材料未获贷款人认可；

8.1.4 向贷款人提供虚假的或不完整的信息或资料的；

8.1.5 拒绝或阻碍贷款人对其收入或信用情况进行检查的；

8.1.6 借款人死亡而其财产合法继承人不继续履行本合同的；

8.1.7 借款人被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本合同的；

8.1.8 借款人丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本合同的；

8.1.9 借款人或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力；

8.1.10 转移资产，以逃避债务的；

8.1.11 未履行对贷款人负有的其它到期债务，或贷款人发现借款人有其他拖欠债务的行为的；

8.1.12 资信情况或还贷能力出现其他重大变化（包括但不限于工作调整、收入降低、失业、重大疾病、拖欠其他债务等），足以影响偿债能力，已经不再符合贷款人信用贷款条件且未追加贷款人认可的担保的；

8.1.13 发生贷款人认为足以影响债权实现的其他情形的；

8.1.14 违反本合同约定的其他义务。

第九条 借款人违约救济措施

如发生本合同第十一条约定的违约情况，贷款人有权采取以下一种或几种救济措施：

9.1 要求借款人限期纠正违约行为；

9.2 按本合同约定计收罚息；

9.3 停止借款人提款及贷款资金支用；

9.4 单方面解除合同；

9.5 调低、冻结或终止借款人借款额度；

9.6 宣布贷款提前到期，要求借款人立即清偿全部贷款本息；

9.7 处分抵押/质押财产，实现抵押权/质权；

9.8 要求借款人提供或者追加担保（包括但不限于保证、抵押和质押），并另行签订《邮享贷-个人额度借款最高额担保合同》；

9.9 对借款人在本合同及相关协议、文件项下的应付未付款项，借款人在此不可撤销地授权：贷款人可按本合同约定从借款人在中国邮政储蓄银行及其分支机构开立的账户/数字人民币钱包中直接扣收应由借款人偿付的贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及根据法律法规、行政规章规定应由借款人承担的费用等款项而无需提前通知借款人。如果账户/数字人民币钱包中款项的币种与本合同项下借款人的债务币种不同，贷款人有权按当日外汇挂牌价折算成本合同项下的债务币种清偿本合同项下的债务，需要办理结售汇或外汇买卖手续的，借款人有义务协助贷款人办理，汇率风险由借款人承担。如果账户/数字人民币钱包中金融资产未到期的，贷款人可先进行止付处理，待到期后扣收相应款项用以清偿债务，直至借款人在本合同项下的所有债务全部清偿为止。全部提前支取的，按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息；需部分提前支取的，提前支取部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。因扣收而产生的利息损失，由借款人承担。即使借款人已在此作出不可撤销的授权，但如贷款人有要求，借款人仍需协助办理划款的全部相关手续。

9.10 借款人对贷款人负担数项种类相同债务，债务人的给付不足以清偿全部债务的，由贷款人指定债务的履行顺序；要求保证人承担保证责任；

9.11 借款人的用款理由属实，借款人向贷款人提供的所有材料均合法、真实、完整、准确、有效，借款人在办理贷款过程中无任何虚构事实或隐瞒真相的行为；如借款人违反上述承诺，涉嫌贷款诈骗等犯罪的，贷款人有权按照我国《刑法》第一百七十五条、一百九十三条、二百二十四条以及其他相关法律法规，通过向公安机关经侦部门报案等方式，借助司法强制力追偿损失、惩戒犯罪；

9.12 借款人不得利用贷款人服务、款项进行洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动，且在与贷款人业务关系存续期间出现监管机关规定的或贷款人依判断认定的风险特征时，贷款人有权随时中止或终止服务；

9.13 要求借款人赔偿给贷款人造成的所有损失；

9.14 法律、法规规定，本合同约定或贷款人认为必要的其他救济措施。

第十条 贷款人违约及救济措施

10.1 发生下列一项或多项情形的，构成贷款人的违约事件：

10.1.1 无本合同约定的正当理由，未按本合同约定向借款人提供贷款；

10.1.2 无本合同约定的正当理由，停止发放或提前收回贷款；

10.1.3 未按中国人民银行有关利率的规定计收利息。

10.2 发生前款约定的贷款人的违约事件时，借款人有权要求贷款人限期纠正；给借款人造成损失的，借款人有权要求贷款人赔偿由此造成的损失。

第十一条 费用

11.1 本合同订立和履行过程中产生的相关费用，包括但不限于：保险费、保管费、提存费、鉴定费、评估费、公证费、送达费等费用，由合同各方依照法律、法规、行政规章以及其他规范性文件或当地政策的要求承担，如法律、法规、行政规章以及其他规范性文件或当地政策未有规定的，合同各方可协议约定。

11.2 借款人未如期归还本息，应承担贷款人为实现债权而实际发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全费等）。

11.3 贷款人为保障自身利益先行垫付的费用，有权随时向借款人和担保人追偿，并从垫付之日起计收活期存款利息。

第十二条 权利转让

12.1 贷款人有权将其在贷款合同项下的权利转让给其他方，且为转让之目的将借款合同约定的借款人和担保人身份、住址、职业、电话、信贷记录、相关的个人信息合理合法提供给中介机构、受让机构等。贷款人权利的转让将通知借款人和担保人，通知可以书面通知或在公开媒体上发布公告或网站公示、电话、短信等适当的形式做出，届时将披露个人信息接收方及联系方式。由于贷款人权利转让需要变更担保登记的，担保人应予配合。

12.2 未经贷款人书面同意，借款人不得将其在本合同项下的任何权利、义务转让给其他方。

第十三条 通知

13.1 本合同通知送达条款适用于本合同项下的或者与本合同相关的通知、函件、协议、文书等送达，包括但不限于合同履行过程中、发生纠纷后相关文件和法律文书的送达，以及调解、诉讼、仲裁、执行及其他程序中相关文件和法律文书的送达。

13.2 送达方式包括但不限于：线下送达，电子邮件、传真、手机、微信等电子送达。电子送达与线下送达具有同等法律效力。送达地址以在贷款人系统留存的信息或本合同中载明的信息为准。

13.3 通知在下列日期视为送达被通知方：

（1）专人或邮寄送达：被通知方于送达回执或签收单签字之日。

（2）电子送达：通知进入被通知方指定接收电子信息的系统之日。

同时采用上述两种或两种以上方式的，以其中最快达到对方者为准。

13.4 借款人送达地址或联系方式有变更或电话、传真、电子邮箱等出现停机、故障、弃用、删除等情况的，应及时将变更后的送达地址或联系方式通过书面/电子银行/客服电话等方式告知贷款人。送达地址或联系方式不准确或变更后未及时告知的，以原约定的送达地址或联系方式为准；修改送达地址或联系方式并告知贷款人后，以新的送达地址或联系方式为准。

13.5 因一方提供的送达地址不准确、送达地址变更未告知对方、被通知方拒绝签收等原因导致相关文书未能被实际接收的，则：专人送达的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，送达信息到达电子送达地址所在系统时，即为完成有效送达。

第十四条 个人信息处理

14.1 符合以下情形的，贷款人有权处理借款人提供的有关个人信息：

14.1.1 取得借款人的同意后处理个人信息；

- 14.1.2 为订立、履行借款人作为一方当事人的合同所必需处理个人信息；
- 14.1.3 为履行法定职责或者法定义务所必需处理个人信息；
- 14.1.4 为应对突发公共事件，或者紧急情况下为保护借款人及相关人员的财产安全所必需处理个人信息；
- 14.1.5 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；
- 14.1.6 在法律允许的范围内处理借款人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；
- 14.1.7 法律、行政法规规定的其他情形。

14.2 为本合同订立和履行之目的，借款人和担保人同意并授权贷款人，通过金融信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库或有关单位以及银行的计算机系统查询借款人和担保人的相关信息（具体内容详见本合同项下贷款时签署的个人信息授权文件），包括人民法院、其他司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的单位等有权查询机构查询、留存并使用借款人和担保人的身份、住址、职业、电话、信贷记录、敏感个人信息以及其他个人信息。除法律、行政法规另有规定外，个人信息的保存期限应当为实现处理目的所必要的最短时间。

14.3 借款人授权贷款人将本人基本信息（包括婚姻状况、职业信息、通讯地址、学历信息）、信贷信息和本合同办理及存续期间形成的交易记录提供给金融信用信息基础数据库等依法设立的信用数据库（具体内容详见本合同项下贷款时签署的个人信息授权文件），供具有适当资格的机构或个人查询和使用。借款人事先已明确被告知并同意贷款人将本合同项下违约信息提供给金融信用信息基础数据库等依法设立的信用数据库。借款人可向经办机构提出申请以查阅、复制、更正、补充、删除等贷款人所处理的有关本人的数据，及撤回同意贷款人处理个人信息。当担保人撤回同意贷款人处理个人信息后，贷款人将不再处理相应个人信息，但该撤回同意不会影响已开展的个人信息处理。如果拟撤回同意的信息属于贷款人提供服务必要的信息，应在贷款人提供相关服务前或相关服务终止后再进行撤回。

14.4 对于借款人逃避贷款人监督、拖欠借款本金及利息的行为或其他违约行为，贷款人有权实施制裁措施，有权向有关部门或单位予以通报，有权通过合理合法手段在新闻媒体实现公告催收，有权为催收目的将借款人信息提供给经贷款人合法合规准入的催收机构（具体的催收机构名称和联系方式等将以网站公示或电话或短信等适当方式告知客户），由催收机构对本合同项下债权进行催收。

第十五条 保密

15.1 双方承诺遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中央企业商业秘密保护暂行规定》等法律法规。

15.2 本合同所称涉密信息为甲乙双方在履行合同过程中或为履行合同而从对方（包括该方所属各部门、各控股公司、参股公司、总公司、各级分公司、各分支机构、直属各单位及前述单位的任何关联实体）获取或者知悉的信息或者数据，包括但不限于以下内容：

- （1）以口头、书面或以其他方式反映的涉密事项。
- （2）不对公众公开的文件、资料、信息、数据等内容。
- （3）履行合作项目任务而制作含有对方涉密信息的研究分析材料或工作成果等。
- （4）根据一般的商业判断或惯例，在某些情况下，双方进行沟通、交流的行为本身等。
- （5）其他有关战略规划、管理方法、商业模式、改制上市、并购重组、产权交易、财务信息、投融资决策、产购销策略、资源储备、客户信息、招投标事项等经营信息。
- （6）设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、技术诀窍等技术信息。

15.3 双方涉密信息仅限于为实现本项目目的且确有必要、最小范围的参与本项目的工作人员知悉。未经对方书面许可，任一方不得以任何形式或任何方式将涉密信息和（或）其中的任何部分披露或透露给任何第三方，且不得用于本合同约定事项以外的其他用途。同时双方应组织与本合同相关的员工签署保密承诺书，保证其员工遵守本条规定的保密及不披露义务并与其员工承担连带赔偿责任，任一方参与项目工作

人员违反保密承诺的，由该方承担全部责任。

15.4 双方有义务对涉密资料按照涉密等级采取相应必要的保护手段予以保护。如发生涉密信息泄露或者可能泄露的情形，任一方应第一时间通知另一方并采取补救措施，责任方承担相应的法律责任；如出现法律法规及规定不明确的本保密义务中未做约定的情形，任一方应本着谨慎、诚实、勤勉的态度，采取必要、合理的措施，履行保密义务。

15.5 双方应就涉密信息资料、数据的交接签订书面清单。任一方不得以任何方式（包括但不限于硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘）留存涉密资料（包括但不限于素材、半成品、成品）。任一方应当在本合同（或合作）终止后最多 10 个自然日内将所保管、保存、保有的另一方涉密信息资料、数据全部交还或者按照对方要求的方式销毁，不得私自保留、下载或转移。无法交还或销毁的涉密信息资料数据，任一方承诺在该涉密信息解密前，不得以任何形式对外透露。

15.6 除取得国家有关部门相关审核批准外，任何情况下任一方不得向中国境外（含港澳台）主体及受中国境外（含港澳台）主体实际控制的境内主体提供涉及国家安全和利益的信息。

15.7 上述保密义务并不因本合同的终止而免除，任一方须长期持续履行本协议的保密义务，直至涉密信息被合法公开之日止。

15.8 任一方如发生违反本保密义务规定的任何情形，须就发生的泄露事件每次承担 万元违约金，并赔偿由此给对方造成的一切经济损失，包括直接损失、间接损失以及为维护己方合法权益而支出的各项合理费用等。

第十六条 独立性

本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。

第十七条 管辖法律

本合同受中华人民共和国法律管辖并按其解释。

第十八条 争议解决

18.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应积极协商解决；协商不成，双方可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。

18.2 在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

第十九条 特殊约定

19.1 除非有可靠、确定的相反证据，贷款人有关本金、利息、费用和还款记录等内容的内部账务记载，贷款人制作或保留的借款人办理提款、还款、付利息等业务过程中发生的单据、凭证及贷款人催收贷款的记录、凭证，均构成有效证明借款人、贷款人双方之间债权债务关系的确定证据。

19.2 本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。

19.3 基于互联网的特殊性，贷款人无法保证本贷款平台的服务不会中断，对于特殊情况（包括但不限于与该业务相关的系统停机维护或升级期间，借款人使用的电子设备和通信线路、供电线路出现故障的，借款人操作不当或通过非贷款人授权或认可的方式使用本服务的，因病毒、木马、恶意程序攻击、网络拥堵、通讯故障、电力故障、电信设备故障、第三方机构原因等非贷款人自身过错情况以及因台风、地震、洪水、雷电或战争、恐怖袭击等不可抗力情况）而造成服务中断或因此给借款人造成的损失，贷款人不承担责任，有关损失由借款人自行承担。

第二十条 合同构成

本合同条款、借款人在贷款平台信息系统填写的所有信息、贷款平台各项规则以及贷款人在网上银行、手机银行等渠道向借款人明示的、与本业务相关的提示、公告、通知等信息材料均为本合同的有效组成部分，各组成部分均具有法律效力。

第二十一条 合同形式

借款人与贷款人一致同意本合同以数据电文形式订立并认同其效力。借款人登入贷款人电子系统的方式为双方认可的身份认证方式，凡通过该身份认证方式后的操作均视为借款人本人（或其授权代理人）所为，借款人承诺对由此产生的法律后果承担责任。因贷款人过错依法应由贷款人承担的除外。

第二十二条 合同的生效

本合同通过电子渠道签署，本合同自借款人点击“确认”按钮之日起生效。借款人同意本合同通过电子签名以数据电文形式签署，并同意在贷款人的服务器上以电子形式保存本合同。一旦借款人签署本合同，即视为同意本合同内容，并承诺按照合同约定履行义务。

借款人同意贷款人根据借款人所提交的个人信息向中金金融认证中心有限公司（即中国金融认证中心 China Financial Certification Authority，简称 CFCA）申请数字证书，CFCA 将按照电子签名法等法律要求使用个人信息（姓名、身份证件号码、及电话号码）签发数字证书，并允许其在法定期限内存储个人信息。CFCA 联系电话：400-880-9888，联系网址：<http://www.cfca.com.cn>。

第二十三条 其他

贷款人未行使或部分行使或迟延履行本合同项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃或变更，也不影响其进一步行使该权利或任何其他权利。

第二十四条 附则

各方可以书面协议方式对本协议作出修改和补充。经过各方签署的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

本协议按照实现本合同所述目的必要期间和符合法律法规要求的最短时限内保存在贷款人服务器上备查和保管。

(本页为签名盖章页，无正文)

借款人声明：

1. 借款人清楚地知悉贷款人的经营范围、授权权限。

2. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，借款人有权签署本合同。

3. 贷款人已依法向借款人提示了本合同全部条款（特别是含有黑体字标题或黑体字文字的条款），应借款人要求对全部条款的概念、内容及法律效果做了说明，借款人已经知悉并理解全部条款。

4. 借款人承诺申请贷款用于合法、合规的消费用途，保证该贷款不用于购买住房、生产经营（含购置经营用房、商用车）、不用于股本权益性投资（包括但不限于：注册资本、股票、期货、金融衍生品、证券投资基金）、不用于归还贷款及信用卡本息，以及国家法律法规明确禁止的其他用途。借款人承诺贷款发放后保留用途凭证，包括但不限于消费合同照片、消费交易单据照片或扫描件等；贷款人有权要求借款人提交贷款用途证明材料，以及通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合合法消费用途，借款人应无条件配合。借款人保证遵守以上承诺和约定，若违反以上承诺约定，由借款人承担法律责任，同时贷款人可以采取限制违规交易、加收罚息、宣布贷款提前到期、暂停未使用额度和提前收回贷款等措施。

借款人【返显】

身份证号码【返显】

贷款人【返显】

合同日期：【返显】